ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
(о заключении договора оказания услуг)

г. Туймазы РБ «01» ноября 2026 г.

Настоящий документ представляет собой официальное предложение (публичную оферту) **индивидуального предпринимателя Ханнановой Алсу Айратовны**, действующей на основании свидетельства о государственной регистрации №320028000014182 от 04.02.2020 г., именуемый в дальнейшем **Исполнитель,** адресованное физическим лицам на оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению в **Семейном Аквацентре «Акуленок» в дальнейшем «Центр».**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации в случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо (действующее в своих интересах или в интересах своих несовершеннолетних детей), производящее акцепт (принятие) этой оферты становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий данного Договора является осуществление Заказчиком действий по выполнению условий Договора, в частности, оплаты услуг.

1.2. Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Заказчиком при оформлении Договора.

1.4. Расписание физкультурно-оздоровительных занятий, а также стоимость разовых тренировок и абонемента на месяц устанавливаются Исполнителем по месту оказания услуг и могут быть изменены.

1.5. Правила техники безопасности приведены в Правилах посещения Центра, являющихся неотъемлемой частью Договора. Оплата услуг Заказчиком подтверждает, что он ознакомлен и обязуется соблюдать и обеспечить соблюдение указанных правил техники безопасности несовершеннолетним представителем Заказчика, в течение всего срока действия настоящего Договора.

1.6. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты. В случае вашего несогласия, с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает вам отказаться от использования услуг.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ

2.1 Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуг по организации: физкультурно-оздоровительных занятий по плаванию (адаптивного плавания) (ФОЗ по плаванию), лечебной физической культуры (ЛФК), фитнеса, массажа, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг третьих лиц без предварительного получения на то согласия Заказчика. Сроки оказания услуг определены в Правилах посещения Центра. Услуги оказываются по месту нахождения Семейного аквацентра «Акуленок», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Столярова, д.1.

2.2 Полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящей оферты является осуществление платежа в размере 100% предоплаты стоимости услуги и поступление на расчётный счёт Исполнителя соответствующих денежных средств.

2.3 Данная публичная оферта является официальным документом и располагается в общедоступном для ознакомления месте на территории Исполнителя и на сайте.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Права и обязанности Исполнителя:

3.1. Исполнитель обязуется оказывать качественные платные услуги, акцептированные Заказчиком путём совершения действий по организации ФОЗ по плаванию, ЛФК, фитнесу, для занимающегося лица в составе группы или индивидуально, согласно утвержденного расписания занятий, квалифицированным инструктором (тренером) в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, с обеспечением техники безопасности и требований пожарной безопасности.

3.2. Исполнитель обязуется провести для занимающегося лица инструктаж по технике безопасности в бассейне.

3.3. Исполнитель обязуется принимать своевременные меры по предупреждению и регулированию нарушения качества предоставляемых услуг.

3.3.1. Исполнитель обязуется заблаговременно уведомлять Заказчика об изменениях в расписании занятий, путём размещения объявлений на интернет-ресурсах, а также в общедоступном для ознакомления месте на территории Исполнителя.

3.3.2. Обеспечить перенос занятия в случае пропуска занятий по уважительным причинам и при условии заблаговременного уведомления Исполнителя о пропуске занятия, в рамках срока действия абонемента, согласно условиям настоящего Договора.

3.3.3. Исполнитель имеет право отказать в оказании услуги Заказчику (несовершеннолетнему представителю Заказчика) при отсутствии оплаты, отстранить Заказчика (несовершеннолетнего представителя Заказчика) от занятий, при несоблюдении правил техники безопасности, а также при наличии признаков заболевания, не позволяющего продолжить его участие в тренировочном процессе.

3.3.4. Исполнитель имеет право изменять условия данной публичной оферты, прейскурант, перечень услуг, Правила оказания услуг, расписание занятий без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию изменённых условий в общедоступном месте для ознакомления с этими документами на территории исполнителя и на сайте.

3.3.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.

3.3.6. Исполнитель вправе осуществлять фотографирование Заказчика во время оказания услуг и размещение фотографий в общедоступных источниках в рекламных целях с согласия Заказчика.

Права и обязанности Заказчика:

3.4.1. Заказчик подтверждает своё разрешение на массаж, ФОЗ по плаванию, ЛФК, фитнесу, связанные с физической нагрузкой в отношении себя, либо своего несовершеннолетнего представителя.

3.4.2. Заказчик обязан соблюдать Правила посещения Центра, на территории которого оказываются массаж, ФОЗ по плаванию, ЛФК, фитнесу, соблюдать и поддерживать общественный порядок, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.

3.4.3. Заказчик обязан соблюдать чистоту и порядок в помещениях бассейна, требования безопасности, правила использования спортивного инвентаря и оборудования, бережно относиться к имуществу Исполнителя, после занятий возвращать спортивный инвентарь в места его хранения.

3.4.4. Заказчик обязан обеспечить посещение занятий им либо своим несовершеннолетним ребёнком, согласно расписанию.

3.4.5. Заказчик обязан обеспечить отработку пропущенных по уважительной причине занятий, о которых заблаговременно уведомил Исполнителя, в течение срока действия абонемента.

3.4.6. При заключении настоящего договора Заказчик подтверждает, что ни он, ни его собственные, либо находящиеся под опекой Заказчика несовершеннолетние дети не имеют медицинских противопоказаний для занятий и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и здоровья своих несовершеннолетних детей, получающих услуги Исполнителя

3.4.7. Заказчик обязан самостоятельно и ответственно контролировать своё собственное здоровье (при наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов воздержаться от посещений занятий) и не ставить под угрозу здоровье окружающих его людей.

3.4.8. В силу специфики услуг, оказываемых ИП Ханнановой А.А., Заказчик подтверждает, что он осознает высокую опасность получения травмы в случае несоблюдения им или несовершеннолетним представителем Заказчика правил техники безопасности, указанных в Правилах посещения Центра, и согласен с этим, а также подтверждает, что до него донесена полная информация об услугах, предоставляемых по настоящему Договору и обязанностях Заказчика и/или Ребенка по настоящему Договору, в том числе в части соблюдения правил техники безопасности.

ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за состояние здоровья и возможный травматизм Ребенка во время выполнения занятий по плаванию, в случаях нарушения Ребенком правил техники безопасности и иных положений настоящего Договора.

3.4.9. Заказчик обязан при посещении занятий внимательно относиться к личным вещам, не оставлять их без присмотра, не доверять их другим людям.

3.4.10. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии с условиями настоящей оферты.

3.4.11. Заказчик имеет право на получение необходимой и достоверной информации об Исполнителя и оказываемых им услуг.

3.4.12. Заказчик даёт своё согласие на обработку персональных данных необходимых для предоставления указанных в Договоре услуг. Согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, электронная почта, контактный телефон, адрес постоянного проживания, данные полиса ОМС, данные медицинского допуска к получению ФОЗ, данные свидетельства о рождении (паспорта) Заказчика и/или лиц в интересах которых, действует Заказчик. Согласие предоставляется на осуществление в отношении персональных данных, которые необходимы для осуществления целей

данного договора. Исполнитель обязуется обеспечивать конфиденциальность персональных данных Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4.13. Заказчик имеет право направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по каждому виду услуг по настоящему Договору.

3.4.14. Заказчик имеет право оплачивать услуги самостоятельно или посредством других лиц.

3.4.15. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя, сообщив ему о своем решении.

3.4.16. Заказчик имеет право требовать возврата оплаченных денежных средств Исполнителю с соблюдением условий настоящего Договора.

3.4.17. Заказчик обязуется извещать Исполнителя о переносе предварительной записи: -не позднее, чем 18:00 дня, предшествующего тренировке.

3.4.18. Заказчик обязан приобрести за свой счёт и обеспечить наличие на каждом занятии у занимающегося: плавательного костюма, резиновых тапочек, очков, шапочки для плавания, мыла, мочалки и полотенца.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1 Стоимость Услуг определяется в зависимости от вида выбранной Заказчиком услуги и указана в Прейскуранте цен, расположенном на ресепшен Семейного аквацентра «Акуленок». Стоимость услуг не включает НДС, так как Исполнитель не является плательщиком НДС

4.2. Заказчик осуществляет оплату стоимости путём внесения наличными или на расчётный счёт Исполнителя 100% стоимости указанных услуг.

4.3. Предварительная оплата производиться за БРОНЬ места на конкретное время и дату, и только после непосредственного оказания услуги Исполнителем, оплата за БРОНЬ автоматически засчитывается в оплату стоимости услуги.

4.4. Отменить назначенное занятие без штрафных санкций можно не позднее, чем до 18.00 дня, предшествующего тренировки. В случае отсутствия на занятиях в назначенное время без предварительного уведомления, занятие считается проведенным.

4.5. В случае предоставления документов, подтверждающих уважительность причины отсутствия (справка об экстренной госпитализации или справка о перенесенном заболевании), пропущенное занятие восстанавливается в абонемент и расписание, для дальнейшей отработки этого занятия, в рамках срока действия этого абонемента.

4.6. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, определяется на основании действующих расценок в соответствии с прейскурантом. Обязанность об оплате услуг Исполнителя считается исполненным Заказчиком с момента поступления денежных средств наличными или на расчётный счёт Исполнителя. С этого же момента, настоящий Договор автоматически считается заключённым и вступает в силу, а Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по данной оферте.

4.7. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объёме, если в течение одного календарного дня с момента оказания услуг по договору Заказчиком не выставлена претензия.

4.8. В случае, когда выполнение обязательств по оказанию услуг Исполнителем не представляется возможным по не зависящим от Исполнителя обстоятельствам, он уведомляет об этом Заказчика посредством размещения соответствующей информации в общедоступном для ознакомления месте. В этой ситуации оказание услуг согласовываются дополнительно.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.

5.2. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

5.3. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами Гражданского законодательства Российской Федерации.

5.4. Исполнитель не несет ответственности за вред, причинённый жизни и здоровью Заказчика (либо его несовершеннолетнему представителю), связанный с любым ухудшением здоровья, явившимся результатом или полученным в результате любых самостоятельных действий Заказчика, включая травмы и иные телесные повреждения, нанесенные третьими лицами (другими занимающимися) совершённые вопреки инструкциям и рекомендациям ответственного тренера, и в результате несоблюдения Заказчиком правил техники безопасности, указанной в Правилах посещения Центра.

5.5. Исполнитель не несёт ответственности за качество услуг, оказываемых третьими лицами при исполнении условий настоящей Оферты.

5.6. Исполнитель не несёт ответственности за утерянные или оставленные без присмотра личные вещи Заказчика.

5.7. Заказчик несет ответственность за повреждение, утрату или порчу оборудования и имущества, находящегося в месте проведения занятий. Размер компенсации за причиненные повреждения равен реально причинённому ущербу.

6.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ:

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств о настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а так же война, военные действия, блокада, запретительные действия властей, акты государственных органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.2. В случае возникновения споров, стороны обязуются решать их путем переговоров с обязательным претензионным порядком. Срок рассмотрения претензии - 30 дней со дня получения претензии. Претензии принимаются по адресу: Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Столярова, д.1.

6.3. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора и прямо связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, толкования, прекращения и действительности подлежат урегулирования в порядке процедуры медиации.

6.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством РФ процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд в соответствии с законодательством РФ.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

7.1.К настоящему Договору прилагаются следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемыми частями.

7.1.1. Правила посещения Центра.

8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ИП Ханнанова Алсу Айратовна
ОГРНИП 320028000014182
ИНН 025100873875
Адрес: Республика Башкортостан,
г. Туймазы, ул. Столярова, д.1,
тел. 89273039977



Настоящие правила разработаны в соответствии с:
Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
№ 52-ФЗ от 30.03.1999 г.,
СП 2.1.3678-20 утверждёнными
Главным государственным санитарным врачом РФ от 24.12.2020г. №44

УТВЕРЖДАЮ:

ИП Ханнанова А.А.
приказом б/н от
«01» ноября 2026 г.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СЕМЕЙНОГО АКВАЦЕНТРА «АКУЛЕНКЕ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и определяют условия договора оказания платных оздоровительных услуг посетителям Семейного аквацентра « Акуленок» (далее «Центр»).

1.2. Настоящие Правила, размещаются в общедоступном для ознакомления Посетителей и их представителей месте, в помещении «Центра».

1.3. Настоящие Правила, включая приложения, могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке. Изменения в Правила вступают в силу по истечении 3 дней после их обнародования, которое производится путем размещения новой (редакции) версии Правил в общедоступном месте, для ознакомления Пользователями бассейна и других услуг ,в здании «Центра» и на сайте

1.4. «Центр» оказывает следующие оздоровительные услуги посетителям: индивидуальные или групповые занятия плаванием, лечебная физическая культура, фитнес, массаж.

1.5. «Центр» для оказания оздоровительных услуг привлекает инструкторов по плаванию ,ЛФК, фитнесу, массажиста, которые проводят индивидуальные или групповые занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику работы инструкторов.

1.6. Представитель ребёнка заключает договор на оказание услуг оздоровительного плавания в интересах ребёнка и оплачивает стоимость услуг.

1.7. Стоимость оказания «Центром» услуг и период, на который она устанавливается, определяются в прейскуранте, утверждаемом Исполнителем.

1.8. Договор оказания оздоровительных услуг считается заключенным:

- в случае приобретения абонемента на несколько занятий или оплаты разового занятия в «Центре»;
- в случае посещения ребенком занятия.

1.9. Приобретение абонемента представителем ребёнка, не являющимся его законными представителем, не требует заключения отдельного (дополнительного) договора на оказание оздоровительных услуг с законным представителем ребёнка.

1.10. Срок действия договора

- **Договор действует до момента использования последнего занятия по абонементу.** ***Занятия, неиспользованные Посетителем не по вине «Центра» (пропавшие занятия) - считаются использованными. Занятия, от проведения которых, Представитель ребенка отказался (ребенок капризничал, плакал и т.д.) – считаются использованными и подлежат 100% оплате.***
- В случае приобретения очередного абонемента договор на оказание оздоровительных услуг считается продлённым на новый срок. Предоставление Посетителем новых медицинских справок в этом случае не требуется, за исключением случаев истечения срока действия медицинских справок, установленного в п. 2.1 настоящих Правил.

1.11. Срок действия абонемента:
Абонемент на 4 индивидуальных/групповых занятий – 45 дней,
Абонемент на 8 индивидуальных/групповых занятий – 45 дней,
Абонемент на 12 индивидуальных/групповых занятий -45 дней,
Абонемент на 24 индивидуальных/ групповых занятий – 115 дней.
Срок действия абонемента начинается с первого посещения занятия по данному абонементу.
Занятия неиспользованные посетителем в данный срок не по вине «Центра» (пропавшие занятия) считаются использованными.

1.12. Вопрос заморозки абонементов решается в индивидуальном порядке.

2. ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ БАССЕЙНА

2.1. Для посещения бассейна Представитель ребёнка обязан предоставить администратору справку о результатах обследования на энтеробиоз (отрицательный соскоб), и справка от педиатра об отсутствии противопоказаний.

Оригиналы указанных справок предоставляются перед первым занятием и хранятся у администратора. В последующем указанные справки предоставляются Представителем не реже 1-го раза в год или после перенесенного заболевания.

Администрация центра полномочна потребовать дополнительные справки от Заказчика в случае проведения мероприятий по обеспечению дополнительных мер безопасности центра.

2.2. Для посещения занятий Посетителю необходимо при себе иметь:

- Сменную обувь (ЧИСТУЮ специализированную обувь для посещения помещений с влажным покрытием, имеющую противоскользящую подошву) для ребёнка и Представителя ребёнка;
- Полотенце; Мыло; Мочалку;
- Шапочку; Очки для плавания
- Плавательные **многоразовые** трусики (до 3 лет, либо с ОВЗ) **одноразовые трусики не допускаются**!!! плавки. купальник;
- Пеленку (для грудничков);

2.3. Для занятий в Бассейне Представитель ребёнка обязан привести ребенка за 10 минут до начала времени, указанного в абонементе, снять верхнюю одежду (свою и ребенка) в гардеробе, при входе в «Центр» снять уличную обувь (свою и ребенка) на входном коврике, переобуться в чистые сменные сланцы, переобуть ребенка. Посетители в грязных сланцах в зону бассейна не допускаются. В сменные сланцы необходимо переобуваться всегда, в том числе и летом. Использование бахил вместо сланцев не допускается. Запрещается проходить в зону бассейна в верхней одежде.

2.4. Перед использованием пеленального столика на него необходимо постелить пеленку. Перед проходом в душ необходимо аккуратно сложить все вещи ребенка и Представителя (если есть) в пеленальный столик, либо шкафчик. Перед занятием в бассейне из коляски для ребенка необходимо забрать все ценные вещи.

2.5. До начала занятия на воде Представитель ребёнка обязан тщательно вымыть ребенка в душе с мылом и мочалкой. После мытья надеть на ребенка купальные трусики (или купальник) и шапочку. Дети без шапочек (старше 2х лет) и купальных трусиков (для детей до 1,5 лет специальные многоразовые подгузники для плавания) на занятия не допускаются! Принятие душа перед занятием обязательно для всех детей, в том числе и для грудничков.

2.6. После окончания занятия в течение 15 минут необходимо помыть ребёнка в душе проточной водой, одеть и высушить ребенка, освободить пеленальный стол для следующих посетителей.

2.7. Родитель обязан поддерживать чистоту и порядок на территории «Центра» в том числе, Представитель ребёнка обязан выносить за ребёнком, которого он привёл на занятия, горшок в туалет, а также убирать после себя использованные памперсы, салфетки, ватные палочки и прочие предметы личной гигиены.

2.8. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- перед посещением бассейна пользоваться кремами, мазями и (или) другими косметическими средствами, которые могут испортить воду в бассейне, а также запрещается проносить в душ стеклянную тару во избежание порезов.
- кормить ребенка непосредственно перед занятием. Последнее кормление (прием пищи) должно быть произведено не менее чем за один час до занятия в Бассейне.
- приносить и использовать в воде личные игрушки из дома, поскольку все оборудование и игрушки в Бассейне проходят ежедневную дезинфекционную обработку.

2.9. **ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ РЕБЁНКОМ**

- Во избежание загрязнения воды в бассейне ребенком во время занятия Представитель ребёнка обязан соблюдать правильный режим кормления и надевать (особенно грудничкам) специализированные купальные трусики.
- В случае загрязнения ребенком воды в бассейне Заказчик прекращает тренировку, она считается проведенной. Также Заказчик услуги дает свое согласие на то, что если в смену перед его посещением произошло загрязнение воды, сетка посещений будет сдвинута (не более чем на 30 минут). В этом случае Заказчик не будет иметь претензий к центру в виду обстоятельств экстренных и не зависящих от воли сторон.

2.10. **ПРАВИЛА СОБЛЮДЕНИЯ РЕЖИМА ЗДОРОВЬЯ РЕБЁНКА** Перед первым посещением занятия Представитель ребёнка обязан предоставить администратору справки, указанные в п. 2.1 настоящих Правил.

2.11. **В случае наличия у ребенка при первом посещении Бассейна или при появлении при последующих посещениях каких-либо изменений здоровья (перенесенные травмы, ушибы, вывихи, растяжения позвоночника, конечностей, головы, хронические заболевания и т.п.), которые требуют от**

тренера отступления от обычной программы занятий с детьми данного возраста, Представитель ребёнка обязан уведомить об этом администратора Бассейна в письменной форме до начала занятия с ребенком (заполнить Бланк уведомления о необходимости применения щадящего режима занятий, который находится у администратора). В случае, если от Представителя ребёнка указанного выше уведомления в письменной форме не поступило, тренер проводит занятие по обычной программе, применяемой для детей данного возраста.

2.12. На занятия в центре можно приводить только абсолютно здорового ребенка. Во избежание инфицирования детей **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** приводить ребёнка на занятия в следующих случаях:

- если у ребенка насморк, кашель, болит горло или др. инфекционное заболевание, повышенная температура;
- если у ребенка расстройство желудка, тошнота, рвота, жидкий стул или другое кишечное недомогание;
- если у ребенка сыпь на коже, незаживающие ранки или есть иные противопоказания к занятиям в бассейне.

2.13. Если во время занятия в бассейне Представитель ребёнка замечает любые признаки недомогания ребёнка, Представитель ребёнка обязан немедленно потребовать от тренера прекратить занятие.

2.14. В целях обеспечения безопасности оказания услуг иным Посетителям «Центра» Исполнитель вправе отказать в оказании услуг в следующих случаях:

- при наличии у ребёнка ярко выраженных признаков инфекционных, кожных и иных заболеваний, препятствующих помещению Бассейна. В указанных случаях деньги за неиспользованное занятие снимаются с абонемента и Посетителю не возвращаются. Допуск указанного Посетителя в Бассейн производится после полного выздоровления при предъявлении справки от врача, разрешающей занятия в Бассейне;

2.15. «Центр» НЕ несёт ответственность за состояние здоровья ребёнка при сообщении Представителем ребёнка недостоверной информации о состоянии его здоровья.

3. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. В целях безопасности детей во время посещения «Центра» **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- **нахождение ребенка на Территории Бассейна без сопровождения Представителя;**
- приносить на Территорию Бассейна мелкие игрушки, которые могут быть проглочены детьми, а также иные игрушки и предметы, которые могут быть опасны для посетителей.

3.2. Представителю ребёнка **СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- Приводить ребёнка на занятия в состоянии алкогольного, наркотического и (или) иного токсического опьянения, что делает невозможным соблюдение Представителем ребёнка настоящих Правил;
- **оставлять ребёнка на ванне бассейна без присмотра даже на секунду;**
- позволять ребенку совершать следующие действия: бегать (во избежание падения на мокром полу); мешать проведению занятий/ процедур; заходить в технические комнаты, а также любые другие помещения, помимо того помещения, где проводится занятие с вашим ребенком.
- разрешать ребенку заходить на лестницу бассейна или в воду до команды тренера о начале занятия;
- разрешать ребенку самостоятельно без страховки Представителя (со стороны суши) и тренера (со стороны воды) пользоваться лестницей бассейна. Когда ребенок выходит или заходит в бассейн по лестнице, Представитель обязан держать ребенка руками во избежание падения, а также требовать от тренера страховать ребенка со стороны воды. Родителю запрещается допускать ребенка к лестнице бассейна во время отсутствия тренера в ванне бассейна (по любой причине: опоздание тренера, выход в уборную и т.д.);
- разрешать ребенку прыгать с бортика бассейна, брать оборудование и игрушки для занятий до команды тренера; садить или ставить ребенка на бортик бассейна, приводить ребенка на занятие с жевательной резинкой или сосательной конфетой;
- позволять ребенку играть с ключами, замками, номерками от кабинок, с дверьми и иными предметами на Территории Бассейна, которые могут нанести вред жизни или здоровью ребёнка.
- вмешиваться в процесс занятия, проводимого тренером: давать команды, инструкции или иным образом отвлекать внимание ребенка.

4. ОПЛАТА УСЛУГ

4.1. Оплата оздоровительных услуг, оказываемых посетителям производится в виде 100 % предоплаты путём внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.

4.2. Порядок оплаты может быть изменен на безналичный расчёт по согласованию с Исполнителем.

4.3. Посетитель «Центра» может приобрести абонемент на несколько занятий согласно действующему на момент заключения договора Прейскуранту или приобрести разовое занятие на однократное посещение.

4.4. Запись на разовое занятие производится только по предоплате. К разовому предоплаченному занятию, применяются общие правила переноса занятий, предусмотренные пунктом 6 настоящих Правил.

4.5. Если в период действия абонемента увеличилась стоимость услуг, оказываемых «Центром» доплата не взимается.

5. ПРАВИЛА ПЕРЕНОСА ЗАНЯТИЙ

5.1. Перенос занятий на другое время осуществляется ТОЛЬКО при условии предупреждения об этом администратора по телефону не позднее чем до 18.00 дня, предшествующего тренировке.

5.2. В случае, если Представитель ребёнка (по любой причине: внезапное заболевание, «пробка» на дороге и любые другие форс-мажорные обстоятельства) предупреждает об отмене занятия позднее срока, указанного в пункте 6.1 настоящих Правил, оплата за неиспользованное занятие удерживается (снимается) с абонемента или с оплаченного разового занятия в полном размере.

5.3. При переносе занятия (занятий) Представитель ребёнка обязан точно указать какое количество занятий необходимо перенести. В случае, если Представитель ребёнка прямо не указывает какое количество занятий необходимо перенести, администратор переносит только одно занятие (ближайшее по дате занятие в абонементе). В случае если после переноса одного занятия ребенок продолжает болеть, Представителю ребёнка необходимо заранее переносить следующие по абонементу занятия. Автоматический перенос занятия без звонка Представителя ребёнка в «Центр» не производится!

6. ЗАМЕНА ТРЕНЕРА

6.1. Администрация «Центра» оставляет за собой право в любое время без предупреждения Представителя ребёнка заменять заявленного в расписании инструктора групповых и (или) индивидуальных занятий.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

7.1. В случае возникновения аварийных ситуаций, вызванных обстоятельствами, за которые «Центр» не отвечает, а также ситуаций, вызванных действиями коммунальных служб по проведению сезонных, профилактических и аварийных работ, если эти ситуации препятствуют качественному оказанию услуг, вправе в одностороннем порядке приостановить оказание оздоровительных услуг до прекращения действия указанных обстоятельств (ситуаций). О приостановлении оказания услуг «Центр» извещает Посетителей бассейна, имеющих действующие абонементы. Занятия, неиспользованные ввиду указанных выше причин переносятся на другой день, время.

7.2. В случае принятия Исполнителем решения о необходимости реконструкции, ремонта помещения, занимаемого «Центром», что препятствует пользованию Бассейном, Администрация «Центра» обязана известить всех Посетителей, имеющих действующий абонемент.

7.3. Посетитель Бассейна в любой период действия договора (действие абонемента) вправе отказаться от получения услуг, предоставляемых «Центром» о чём письменно уведомляет Исполнителя не менее, чем за 24 часа до времени очередного занятия, указанного в абонементе. В этом случае договор оказания услуг расторгается, абонемент аннулируется, денежные средства за неиспользованные занятия возвращаются Представителю ребёнка в течение 5 рабочих дней с момента поступления письменного заявления.

7.4. Расторжение договора оформляется путём подписания Представителем ребёнка документа(заявления) о проведении взаиморасчета за неиспользованные занятия.

7.5. Расчет за неиспользованные занятия осуществляется в следующем порядке и с учетом следующих обстоятельств:

Одно занятие в составе абонемента имеет стоимость, заниженную по сравнению с разовым занятием вне абонемента. Данная скидка предоставляется Заказчику за покупку нескольких разовых занятий согласно Прейскуранту, а также за непосредственное использование ВСЕХ приобретенных занятий.

В случае возврата денежных средств за частично использованный абонемент Заказчик не выполняет условие предоставления ему скидки по абонементу.

В таком случае перерасчет производится по следующей формуле:

S –стоимость оплаченного абонемента

R – количество использованных занятий в абонементе

C – стоимость разового занятия вне абонемента

Сумма возврата = S-(CR)

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Ответственность Посетителя/Представителя ребёнка

•Ущерб, причинённый имуществу «Центра» Представителем ребёнка подлежит возмещению в полном объёме представителем ребёнка или законным представителем ребёнка. По факту нанесения ущерба составляется акт, который подписывается представителем «Центра» и Представителем ребёнка. В акте указывается сумма ущерба. В случае отказа Представителя ребёнка от подписания акта, в нем делается соответствующая отметка в присутствии не менее двух свидетелей, которые не являются работниками «Центра».

•За вред, причинённый «Центру» Посетителем (ребенком до 14 лет), отвечают его родители, усыновители, опекуны (ст. 1073 ГК РФ). В случае, если в течение 3-х календарных дней Представитель ребёнка, причинивший ущерб, или законный представитель данного ребёнка не возместит «Центру» причинённый ущерб, Исполнитель вправе зачесть стоимость оплаченных, но неиспользованных занятий данного ребёнка в счёт полного или частичного возмещения ущерба. Если сумма оплаченных, но неиспользованных занятий недостаточна для компенсации причиненного Исполнителю ущерба, Исполнитель вправе требовать возмещения ущерба в судебном порядке.

•За вред, причинённый Посетителем (ребёнком до 14 лет)другому Посетителю отвечают законные представители Посетителя (ребёнка), причинившего вред.

•До момента передачи ребёнка в руки тренера и после окончания времени занятия Представитель ребёнка несет полную ответственность за его жизнь и здоровье на всей территории «Центра» в течение всего времени пребывания.

8.2. Ответственность «Центра»

•Вред, причиненный Посетителю (ребёнку) или представителю ребёнка по вине работника «Центра» при исполнении последним своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей - возмещает Исполнитель.

•«Центр» не несёт ответственность за сохранность ценных вещей Посетителя, оставленных без присмотра на Территории «Центра»

8.3. «Центр» не является образовательным учреждением, не осуществляет надзор за малолетними и несовершеннолетними детьми.

8.4. «Центр» не отвечает за вред, в том числе, за вред здоровью, жизни, причиненный Посетителем (ребёнком) другому Посетителю (ребёнку) или его представителю.

8.5. «Центр» не несёт ответственности за состояние здоровья Посетителя при нарушении Представителем ребёнка, самим ребёнком правил техники безопасности посещения Бассейна, настоящих Правил, рекомендаций персонала Бассейна.

8.6. «Центр» не несёт ответственность за оставленные без присмотра личные вещи, в том числе сумки и верхнюю одежду, на Территории «Центра». «Центр» не несет ответственности за коляски (и ценные вещи в них), оставленные не пристегнутыми при входе в «Центр». «Центр» не несет ответственности за автомобили и ценные вещи в них, оставленные на парковке рядом с бассейном. «Центр» не несёт ответственности за ценные вещи (деньги, валютные ценности, ценные бумаги, иные драгоценные вещи и т.д.), оставленные без присмотра на Территории «Центра».

9. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. **Покупка абонемента, оплата разового занятия или посещение занятия в «Центре» свидетельствует о том, что Представитель ребёнка ознакомлен с настоящими Правилами, согласен их исполнять и полностью берёт на себя ответственность за жизнь и здоровье своего ребёнка в течение всего времени пребывания в «Центре».**

9.2. **Настоящие Правила действуют при посещении ребенком индивидуальных и групповых занятий независимо от того подписывал ли родитель (или иное ответственное лицо) данные правила или какие-либо иные документы или нет.**

9.3. Представитель ребёнка, который оплатил услуги «Центра» и ознакомлен с настоящими Правилами, обязан ознакомить с ними всех иных Представителей ребёнка которые могут приводить ребёнка на занятия в Бассейн. Ознакомление с настоящими правилами любого из Представителей ребёнка свидетельствует о том, что все иные Представители ребёнка, которые могут приводить ребенка на занятия в Бассейн, ознакомлены с настоящими Правилами и приняли на себя добровольное согласие их исполнять.

9.4. Настоящие Правила действуют при посещении ребенком индивидуальных и групповых занятий по абонементу или в случае разового посещения Бассейна.

9.5. Исполнитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения и дополнения к данным Правилам, которые обнародуются путём вывешивания в помещениях «Центра» Объявления на ванне бассейна и объявления на рецепции администратора, касающиеся детского бассейна, являются неотъемлемой частью настоящих Правил и подлежат обязательному соблюдению Представителем ребёнка и самим ребенком. **9.6.** В случае нарушения настоящих Правил Исполнитель оставляет за собой право отказать в дальнейшем оказании услуг нарушителю без возврата стоимости неиспользованных занятий и без каких-либо других компенсаций.